

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 24/2559

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนา

แคป เอเซีย

แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า บริษัทปตท.ฯ ผู้คัดค้าน ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทนาแคปฯ วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตามสัญญามีข้อตกลงกันว่า ข้อพิพาทใดๆตามสัญญาที่เกิดขึ้นให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผู้คัดค้านเป็นผู้ชี้ขาดและหากผู้รับจ้างประสงค์จะเสนอข้อพิพาทให้แก่อนุญาตตุลาการและอนุญาตตุลาการแต่ละฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้ร้องขอต่อศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งประธานอนุญาตตุลาการ ต่อมาผู้คัดค้านไม่ชำระค่าจ้าง บริษัทนาแคปฯ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักerveรับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ในชั้นพิจารณาของอนุญาตตุลาการ ศาลแพ่งได้มีหมายเรียกบุคคลมาให้เป็นพยานแก่อนุญาตตุลาการและมีคำสั่งแต่งตั้งประธานอนุญาตตุลาการ ต่อมาคณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยให้ผู้คัดค้านชำระค่าจ้างแก่บริษัทนาแคปฯ แต่ผู้คัดค้านไม่ชำระ ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ จึงยื่นคำร้องขอให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิบังคับตามคำชี้ขาด เนื่องจากได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาพิพาทให้แก่

บุคคลภายนอกไปแล้ว การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจาก
ต้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้คัดค้านวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน จึงจะทำการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการได้ การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของผู้ร้องจึงเป็นการข้าม
ขั้นตอน นอกจากนี้คำชี้ขาดมีข้อผิดพลาดมากมาย ดังนี้ จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการ
การคัดค้านอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาท กับคำชี้ขาดไม่
อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน เมื่อปรากฏว่าในการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ศาลแพ่งได้ออก
หมายเรียกบุคคลให้มาเป็นพยานแก่อนุญาโตตุลาการ และมีคำสั่งแต่งตั้งประธาน
อนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้ว ศาลแพ่งจึงเป็นศาลที่ใช้อำนาจเหนือ
คดีนี้มาโดยตลอดและเป็นศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาล
ตามพรบ.อนุญาโตตุลาการฯ มาตรา ๙ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

ศาลแพ่ง

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปเอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๗ความว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน ได้ว่าจ้างบริษัทนาแคปฯ วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ สัญญาเลขที่ พีทีที/จีเอเอส/๒/๘/๔๘ ซึ่งมีข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทนาแคปฯ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้คัดค้านผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บริษัทนาแคปฯ จึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอให้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระหนี้ค่าว่าจ้างรวมทั้งค่าเสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทนาแคปฯ และเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีคำ

พิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่า
ก่อสร้างและค่าเสียหายจำนวน ๑,๑๔๓,๗๑๐,๗๑๓.๑๕ บาท และจำนวน
๗๓,๖๙๙,๕๒๐.๘๒ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยของเงินแต่ละจำนวนในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับถึงกำหนดชำระเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่บริษัทนาแคปฯ ทั้งนี้ดอกเบี้ยนับแต่วันถึงกำหนดตามใบแจ้งหนี้
แต่ละฉบับจนถึงวันเสนอข้อพิพาทต้องไม่เกิน ๑๑๐,๒๘๗,๗๘๓.๐๙ บาท
และ๗,๖๔๙,๖๐๖.๐๕ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และให้คืนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๒๑/๒๕๕๗ แต่ผู้
คัดค้านไม่ปฏิบัติตาม ขอบังคับให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการกับให้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าจ้างเพิ่มเติมและงาน
เปลี่ยนแปลงขอบเขตงานตามสัญญา อนึ่ง ตามสัญญาข้อพิพาท ข้อ ๑๗.๒ กำหนดว่า
การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการ และหากตกลงกันไม่ได้ ให้
ร้องขอต่อศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการให้ และในชั้นพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ ศาลแพ่งได้ออกหมายเรียกพยานบุคคล และมีคำสั่งแต่งตั้ง
ประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว ศาลแพ่งจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง ภายหลังจากทำ
สัญญาแล้ว บริษัทนาแคปฯ บริหารงานล้มเหลวเป็นเหตุให้ผู้รับเหมาช่วงต่างๆ ยื่น
ฟ้องบริษัทนาแคปฯ เป็นคดีแพ่งรวม ๓๖ คดี คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๖๔,๕๐๒,๗๘๐.๗๓
บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวได้มีหมายอายัดค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน แต่ในขณะที่
เดียวกันนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก็มีหนังสือบอกกล่าวผู้คัดค้านว่า
บริษัทนาแคปฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ธนาคารแล้ว ซึ่ง
ต่อมาภายหลังมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งถึงที่สุดแล้วว่าการโอนนี้ดังกล่าวมีผล
สมบูรณ์แล้ว บริษัทนาแคปฯ จึงไม่ใช่เจ้าของสิทธิเรียกร้อง หลังจากนั้นเจ้าหนี้ในคดี
แพ่งยื่นฟ้อง บริษัทนาแคปฯ ให้ล้มละลาย แต่ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ด

ขาด บริษัทนาแคปฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ และตามสัญญา
พิพาทการระงับข้อพิพาทจะต้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้คัดค้านวินิจฉัยชี้ขาด
เสียก่อน การเสนอข้อพิพาทของบริษัทนาแคปฯ จึงเป็นการข้ามขั้นตอนกับเป็นการ
ใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่มีอำนาจ นอกจากนี้คำวินิจฉัยของอนุญาตตุลาการมีข้อผิด
พลาดมากมายทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง
กลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๗ ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของ
อนุญาตตุลาการ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๘ วรรค
หนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒

ศาลแพ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้คัดค้านเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้
อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม แม้การแสวงหาก๊าซปิโตรเลียมเป็นการแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสัญญาทางปกครองก็ตาม แต่ผู้คัดค้านเพียงว่าจ้าง
บริษัทนาแคปฯ ให้วางท่อก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ไม่ได้มอบหมายให้บริษัทนาแคปฯ
เข้ามาจัดหาก๊าซธรรมชาติแทนผู้คัดค้านหรือให้ผู้ร้องผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ และผู้คัดค้านไม่ได้อนุญาตให้บริษัทนาแคปฯ เข้าไปหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอำนาจดูแลรักษาของผู้คัดค้าน ทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงไม่ใช่สิ่ง
สาธารณูปโภคที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงหรือเป็นอุปกรณ์
สำคัญโดยตรงในการแสวงหาก๊าซธรรมชาติ สัญญาระหว่างบริษัทนาแคปฯ กับผู้

คัดค้าน จึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามคำนิยามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ แต่เป็นเพียงสัญญาทาง
แพ่ง และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวในเรื่องการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว
สิทธิในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานหรือปฏิเสธที่จะไม่ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
สิทธิในการพิจารณาการขอขยายเวลาและคำว่าจ้างเพิ่มเติม นั้น เป็นเพียงเงื่อนไข
ปกติทั่วไปในสัญญาจ้างทำของ ส่วนสิทธิในการวินิจฉัยตีความข้อสัญญาโดยให้ถือ
เป็นที่สุดและการให้สิทธิแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้คัดค้านในการตัดสินใจขาด
ข้อพิพาทก็เป็นเพียงการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น ไม่ได้ผูกพันคู่สัญญาโดยเด็ดขาด
เพราะหากไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินชี้ขาดดังกล่าว บริษัทนาแคปฯ ยังมีสิทธิเสนอข้อ
พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ จึงไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์ใดที่กำหนดให้
ผู้คัดค้านมีอำนาจเหนือบริษัทนาแคปฯ ดังนั้นจึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง
ของศาลปกครองแต่อย่างใด นอกจากนี้ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการกระทำขึ้น
ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง และศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่มีการพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ และออกหมาย
เรียกพยานบุคคลเพื่อเบิกความ จึงถือได้ว่าศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการ
บังคับหรือปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงควรให้มีการตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในเขตอำนาจของศาลเดียวกันโดยตลอด และที่สำคัญ
เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้บริษัทนาแคปฯ ล้มละลาย เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
บริษัทนาแคปฯ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ (๓) การ

ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้บังคับผู้
คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ อันทำให้คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีล้ม
ละลายที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) ไม่ประสงค์ให้คดีล้มละลาย รวมทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีล้ม
ละลายอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เดิมผู้คัดค้านเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบและส่งเสริมธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อ
เนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
แก่เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ตามนัยมาตรา ๕ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ที่จะกระทำการกิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา
๕ รวมถึง (๑)...(๒) จัดหา สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม (๓) สำรวจ วางแผน
ออกแบบและสร้างท่าเรือเพื่อธุรกิจปิโตรเลียม คลังปิโตรเลียม ระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียม โรงกลั่นปิโตรเลียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (๔) ดำเนินการขนส่ง
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศ และระหว่างประเทศ (๕) จัด
สร้างคลังสำหรับสะสมและสำรองปิโตรเลียม (๖) กำหนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยในการขนส่งและใช้ปิโตรเลียม แม้ต่อมาผู้คัดค้านได้แปรสภาพไปเป็น
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
แต่ผู้คัดค้านยังคงมีวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค และมี
การจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเช่น
เดิม การดำเนินกิจการของผู้คัดค้านจึงเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทาง
ปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองจากรัฐ ผู้คัดค้านจึงเป็นหน่วยงานทาง

ปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้ผู้
คัดค้านว่าจ้างบริษัทนาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินงานใน
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ตามสัญญา
เลขที่ PTT/GAS/๒/๘/๔๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้
บริษัทนาแคปฯ ทำการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด ๓๐ นิ้ว จากสถานีควบคุม
ก๊าซ อาร์เอ ๖ ในตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ถึงสถานีวัดปริมาตรและควบคุม
ความดันก๊าซที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ตามข้อกำหนดของสัญญากำหนดให้ผู้คัดค้านในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐมี
อำนาจเหนือบริษัทนาแคปฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชน กรณีจึงเห็นได้ว่าสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ เป็น
สัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายผู้คัดค้านเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์แห่ง
สัญญาเป็นการจัดให้มีระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครง
ข่ายพลังงานอันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านพลังงาน อัน
เป็นบริการสาธารณะของประเทศให้บรรลุผล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทาง
ปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อโต้แย้งของคู่สัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่บริษัท
นาแคปฯ อ้างว่าทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว
แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญา บริษัทดังกล่าวจึงเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้น ทั้งนี้ตามข้อ ๑๗.๐ ของสัญญา ซึ่ง
คู่สัญญาดตกลงกันให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ภายหลังจากคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๓๘/๒๕๕๓ ข้อพิพาท
หมายเลขแดงที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ และแจ้งให้คู่สัญญาทราบ

แล้ว บริษัทนาแคปฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมา ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทนาแคปฯ ล้มละลาย ดังนั้นการที่ผู้ร้องซึ่งเป็น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวเข้าดำเนินการจัดการทรัพย์สินของ บริษัทผู้ล้มละลาย ตามมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๙๓ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวเข้าดำเนินการ แทนบริษัทซึ่งไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ และเมื่อข้อพิพาทที่ได้เสนอ ต่ออนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทหรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึง เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการดัง กล่าว และเป็นศาลที่มีอำนาจบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ตาม ที่บัญญัติในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านในคดีนี้ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำ ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับเดียวกันนี้ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดี หมายเลขดำที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๗ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและ อยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง ดังนั้น การบังคับหรือ การเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้จึงควรได้รับการตรวจสอบใน ศาลเดียวกัน ส่วนข้อที่ว่าการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ ยื่น คำร้องต่อศาลแพ่งขอให้บังคับผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายล้มละลาย อันทำให้คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับคดีล้มละลายที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) นั้น เห็นว่า การที่ผู้ร้อง

ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ ผู้ล้มละลาย ยื่นคำร้องขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นกรณีที่ผู้ร้องดำเนินการแทนบริษัทตามอำนาจหน้าที่ของตน ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากบริษัทนาแคปฯ ไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย บริษัทดังกล่าวก็ยังต้องใช้สิทธิทางศาลในฐานะผู้ร้องในการยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเพียงผู้จัดการทรัพย์สินแทนที่บุคคลล้มละลายโดยผลของกฎหมาย ไม่อาจทำให้ลักษณะของคดีพิพาทเปลี่ยนไป เมื่อคำร้องในคดีนี้เป็น การฟ้องบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีล้มละลายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย ตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงตามคำร้องและคำคัดค้านรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทนาแคป เอเซีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย -

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ สัญญาเลขที่ พีทีที/จีเอเอส/๒/๘/๔๘ ในจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๘๕๖ บาท และ ๘๐,๔๑๘,๖๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามสัญญามีข้อตกลงกันว่า ข้อพิพาทใดๆตามสัญญาที่เกิดขึ้นให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผู้คัดค้านเป็นผู้ชี้ขาดและหากผู้รับจ้างประสงค์จะเสนอข้อพิพาทให้แก่อนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้ร้องขอต่อศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ บริษัทนาแคปฯ ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และได้บอกกล่าวการโอนสิทธิไปยังผู้คัดค้านแล้ว ต่อมา บริษัทนาแคปฯ ถูกผู้รับเหมาช่วงต่างๆยื่นฟ้อง เป็นคดีแพ่งรวม ๓๖ คดี คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๖๔,๕๐๒,๗๘๐.๗๓ บาท รวมทั้งคดีของศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ ๔๕๕/๒๕๕๐ และที่ ๕๐๕ /๒๕๕๐ ด้วย ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวได้มีหมายอายัดค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน แต่บริษัทนาแคปฯ ยื่นคำร้องคัดค้านการอายัดค่าจ้างดังกล่าวว่า บริษัทนาแคปฯ ได้โอนค่าจ้างตามสัญญาพิพาทให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไปแล้วจึงไม่มีสิทธิอายัดได้ ศาลแพ่งทำการไต่สวนและมีคำสั่งว่า สิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาได้โอนไปยังผู้รับโอนโดยสมบูรณ์แล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดยืนตามศาลชั้นต้น จากนั้นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวยื่นฟ้อง บริษัทนาแคปฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทนาแคปฯ ล้มละลาย และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเดียวกัน บริษัทนาแคปฯ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ในชั้นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ศาลแพ่งได้มีหมายเรียกบุคคลมาให้เป็นพยานแก่อนุญาโตตุลาการและมีคำสั่งแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการให้ด้วย ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ผู้คัดค้านชำระค่าจ้างแก่บริษัทนาแคปฯ แต่ผู้คัดค้านไม่ชำระ ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ จึงยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำ

วินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ส่วนผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๗ ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคปฯ ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับผู้คัดค้านให้ชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านโต้แย้งว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิบังคับตามคำชี้ขาด เนื่องจากได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้รับโอนสิทธิไปแล้ว การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากเมื่อมีข้อโต้แย้งตามสัญญาต้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้คัดค้านวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน จึงจะทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของผู้ร้องจึงเป็นการข้ามขั้นตอนกับเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่มีอำนาจ นอกจากนี้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีข้อผิดพลาดมากมายทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้ จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาท กับคำชี้ขาดไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ บัญญัติว่า "ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้น เป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้" เมื่อปรากฏว่าในการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ศาลแพ่งได้ออกหมายเรียกบุคคลให้มาเป็นพยานแก่นอนุญาโตตุลาการ และมีคำสั่งแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้ว ศาลแพ่งจึงเป็นศาลที่ใช้อำนาจเหนือคดีนี้มาโดยตลอดและเป็นศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาล คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมจึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทนาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ร้อง
บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์

(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ) (นายจิรนิติ หะวานนท์)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ปิยะ ปะดังทา (ลงชื่อ) ชาญชัย แสงศักดิ์

(นายปิยะ ปะดังทา) (นายชาญชัย แสงศักดิ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕